



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE SALTA - SALA I

**“L.D.A. c/ NOBIS S.A s/ LEYES
ESPECIALES”**

Expte. FSA N° 1824/2025/CA2

JUZGADO FEDERAL DE SALTA N° 2

//ta, 21 de agosto de 2025.

VISTO:

El recurso de apelación deducido por la representante legal de Nobis S.A a fs. 134/143 y;

CONSIDERANDO:

1. Que las presentes actuaciones ingresaron a este Tribunal el 9/6/25 en virtud de la impugnación del visto en contra de la sentencia de fecha 2/6/25 por la que se hizo lugar a la acción de amparo promovida por el Sr. D.A.L. y, en consecuencia, se ordenó a la empresa de medicina prepaga Nobis S.A. a que inmediatamente de notificada, mantenga la afiliación del actor y su grupo familiar en el mismo plan y condiciones que tenía al momento de su contratación, como así también le brinde cobertura integral en virtud de la ley de respuesta integral al VIH que el actor padece, de conformidad a lo prescripto por la especialista tratante. Por último, se impusieron las costas a la vencida y se regularon en 14 UMA los honorarios profesionales del Dr. Martín Reinaldo Giménez.

2. Que al expresar agravios la demandada sostuvo que rescindió el contrato con el actor en fecha 24/1/25, en virtud de lo dispuesto por el art. 9 de la ley 26.682 que lo faculta en tal sentido cuando el usuario haya falseado

Fecha de firma: 21/08/2025

Firmado por: ERNESTO SOLA ESPECHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: LUIS RENATO RABBI BALDI CABANILLAS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: SANTIAGO FRENCH, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIA INES DE SIMONE, SECRETARIA DE CAMARA



#39816474#468132821#20250821111136935



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE SALTA - SALA I

la declaración jurada, sin establecer ninguna excepción resultando la desafiliación totalmente legítima.

Resaltó que el día 13/12/24, el Sr. L. completó y suscribió la declaración jurada de salud (acompañada al contestar el informe del art. 8 de la ley 16.986), omitiendo manifestar que es portador de HIV (CIE 10 B20-B24), condición que, según su propio relato en el escrito de demanda (fs. 3) y el certificado médico de la Dra. Carolina Alvero, padece desde el año 2016.

En esa línea, dijo que ante preguntas específicas tales como: ¿Se siente en buen estado de salud?, ¿tiene algún motivo para consultar a un profesional de la salud?, ¿Tiene o tuvo alguna enfermedad de transmisión sexual?, respondió a todas de forma negativa.

Agregó que aun cuando haya intentado justificar sus respuestas argumentando que el HIV no es exclusivamente de transmisión sexual, ello no lo exime de la obligación de declarar su condición de salud preexistente, la cual requiere controles periódicos (CV y CD4 semestrales, según certificado médico acompañado por él mismo) y es determinante para la evaluación del riesgo por parte de la entidad de medicina prepaga.

Por otra parte, resaltó que los dichos del actor alegando que la vendedora de la prepaga completó el formulario y que en aquella oportunidad le informó verbalmente sobre su condición, no lo deslinda de responsabilidad ya que asumió la veracidad de su contenido al firmarla.

Expuso que tal como lo comunicó en la carta documento del 27/1/25, el actor está afiliado a la Obra Social de la Prevención y la Salud (OSPYSA) recibiendo las prestaciones del PMO, actuando Nobis S.A. como

Fecha de firma: 21/08/2025

Firmado por: ERNESTO SOLA ESPECHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: LUIS RENATO RABBI BALDI CABANILLAS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: SANTIAGO FRENCH, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIA INES DE SIMONE, SECRETARIA DE CAMARA



#39816474#468132821#20250821111136935



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE SALTA - SALA I

una gerenciadora de ésta, por lo que D.A.L. no se encuentra en una situación de desamparo frente a sus necesidades médicas.

Dijo seguidamente que el accionante expresó la necesidad de estudios de laboratorio pero no demostró haber intentado obtenerlos a través de la cobertura de OSPYSA, ni que se le hayan denegado. Añadió que no puede endilgársele responsabilidad alguna a su mandante.

Por último, se agravió de la imposición de costas, por lo que solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia, e hizo reserva del caso federal.

3. Que, corrido el traslado, el actor lo contestó solicitando su rechazo. Manifestó que era absurdo pensar que haya falseado su declaración jurada intentando ocultar su enfermedad, pues de los registros de la obra social de origen surgen sus antecedentes de salud.

Sostuvo que a la representante de Nobis S.A. le hizo saber que tenía HIV y no ETS (enfermedad de transmisión sexual), que no tomaba medicación, escapando de su responsabilidad la torpeza de ella al completar el formulario de afiliación.

Por otra parte, expuso que la demandada es prestadora de OSPYSA, por lo que su situación no es subsumible a la de cualquier “socio directo” porque su vínculo con la prepaga se rige por las leyes 23.660 y 23.661, careciendo por ello en el caso de relevancia jurídica la eventual declaración jurada de salud como requisitos de aceptación.

Por ello, solicitó que se rechace el recurso interpuesto y se confirme la sentencia de primera instancia.

Fecha de firma: 21/08/2025

Firmado por: ERNESTO SOLA ESPECHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: LUIS RENATO RABBI BALDI CABANILLAS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: SANTIAGO FRENCH, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIA INES DE SIMONE, SECRETARIA DE CAMARA



#39816474#468132821#20250821111136935



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE SALTA - SALA I

4. Que el Fiscal Federal se pronunció por la desestimación del recurso interpuesto.

5. Que, ante todo, resulta necesario efectuar una breve síntesis de lo ocurrido en la causa con anterioridad al dictado del pronunciamiento ahora recurrido.

En fecha 20/3/25 el Sr. D.A.L. interpuso acción de amparo con medida cautelar en contra de la empresa de medicina prepaga Nobis S.A. requiriendo que se restablezca su afiliación en el plan superador y se le brinde cobertura integral de las prestaciones previstas en la ley 27.675 de respuesta integral al VIH, hepatitis virales y otras infecciones de transmisión sexual y tuberculosis, norma que lo ampara por padecer de la patología identificada como CIE 10 bajo el código B20.

Manifestó que el 13/12/24 suscribió con la demandada la declaración jurada en donde a pesar de explicarle a la promotora de Nobis S.A. que tenía HIV en condición de indetectable y que a esa fecha no requería medicación, aquella llenó el formulario sin dar cuenta de dicha patología.

Precisó que de su historia clínica surge que fue diagnosticado de AG B24 en el año 2016 y que en fecha 23/1/25 en virtud de controles sucesivos de CV y CD4 se constató indetectabilidad de carga viral, siendo encuadrado así entre los pacientes de élite, por lo que no requiere de tratamiento, pero sí de chequeos de rutina.

Sostuvo que el 27/1/25 recibió una carta documento de la empresa informándole que le rescindían el contrato de su plan superador por

Fecha de firma: 21/08/2025

Firmado por: ERNESTO SOLA ESPECHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: LUIS RENATO RABBI BALDI CABANILLAS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: SANTIAGO FRENCH, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIA INES DE SIMONE, SECRETARIA DE CAMARA



#39816474#468132821#20250821111136935



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE SALTA - SALA I

supuesta infracción al art. 9 de la Ley 26.682, resultando todo ello absolutamente falso. Además, añadió que toda la información sobre su historial médico se encuentra en los registros de su obra social de base OSPYSA, por lo que no tendría ningún tipo de sentido el ocultamiento alegado.

Expuso que en la pregunta sobre enfermedades de transmisión sexual, respondió negativamente al considerar que la pregunta se refería a lo que se conoce como enfermedades venéreas y aclaró que las patologías enmarcadas en los códigos de CIE 10 B20- B24 no necesariamente se transmiten de manera sexual, siendo absolutamente improbable la forma de transmisión de un virus de inmunodeficiencia, por lo cual el argumento de la prepa carece de sustento.

Hizo saber que no le autorizaron los estudios médicos que por la ley 27.675 debieran reconocérsele de manera integral.

Por su parte, la apoderada de la empresa de medicina al contestar el informe circunstanciado previsto en el art. 8 de la ley 16.986, negó los hechos vertidos en el escrito de demanda sosteniendo que el amparista fue dado baja por falsedad en su la declaración jurada de salud.

En su apoyo, dijo que se llevó una gran sorpresa al constatar su historia clínica de donde surge que desde el año 2016 padece de B24, habiéndose sometido a controles estables de CV7CD4 de manera semestral.

Señaló que si bien se lo notificó al actor mediante carta documento de la rescisión del contrato, también se le informó que en tanto de la consulta al padrón de beneficiarios de la Superintendencia de Servicios de

Fecha de firma: 21/08/2025

Firmado por: ERNESTO SOLA ESPECHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: LUIS RENATO RABBI BALDI CABANILLAS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: SANTIAGO FRENCH, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIA INES DE SIMONE, SECRETARIA DE CAMARA



#39816474#468132821#20250821111136935



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE SALTA - SALA I

Salud surgía su afiliación a la OSPYSA, se le brindaría la cobertura correspondiente al PMO a través de Nobis S.A.

Corrido el traslado, el actor expuso que contrariamente a lo expuesto por la demandada, no le autorizaron una prestación vital como lo es la carga viral y CD4, cuyo control es de vital importancia para su patología, ratificando que hasta el último control seguía sin requerir de medicación.

Luego de ello, si bien en la instancia de grado se desestimó la medida cautelar solicitada por el actor, en fecha 25/4/25 esta Sala revocó aquella decisión, ordenándole a Nobis S.A. como prestadora de los servicios de la obra social de base OSPYSA a reafiliar al Sr. D.A.L. y a su grupo familiar en el plan de salud B300 otorgándole además la cobertura integral prevista en la ley 27.675 (cfr. fs. 52/58 del incidente n° 1824/2025/1).

6. Que previo a resolver la cuestión planteada resulta conveniente aclarar que Nobis S.A. es una empresa de medicina prepaga que ofrece diferentes planes de salud y presta servicios a la Obra Social de la Prevención y la Salud -OSPYSA- en virtud del convenio entre ambas, tal como surge de la carta documento de fecha 27/1/25 de las credenciales de afiliación y de la constancia de alta acompañada por la demandada a fs. 124.

Ahora bien, de la consulta realizada en el Registro Nacional de Obras Sociales -RNOS- surge que OSPYSA está inscripta como agente del seguro de salud bajo el n° 0-0380-1 (leyes 23.660 y 23.661) mientras que Nobis S.A. se encuentra incluida bajo el n° 1-2017-7 dentro del Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga -RNEMP- (ley 26.682), habiendo

Fecha de firma: 21/08/2025

Firmado por: ERNESTO SOLA ESPECHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: LUIS RENATO RABBI BALDI CABANILLAS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: SANTIAGO FRENCH, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIA INES DE SIMONE, SECRETARIA DE CAMARA



#39816474#468132821#20250821111136935



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE SALTA - SALA I

reconocido en este proceso su actuación como gerenciadora de OSPYSA, otorgándole, por ello, al aquí actor, la cobertura correspondiente al PMO.

Sentado ello, de las constancias de la causa surge que el Sr. D.A.L. es trabajador en relación de dependencia y que en tal carácter cuenta con cobertura por parte de la Obra Social de la Prevención y la Salud (OSPYSA), al igual que su grupo familiar compuesto por su cónyuge C., A. R. y sus hijos menores de edad L., M. G. y L., M- J . (cfr. constancias de afiliación expedidas por la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación y credenciales de afiliados acompañadas con su escrito de demanda).

Esto quiere decir que tanto el actor como su grupo familiar son beneficiarios obligatorios -titulares y adherentes- del Sistema Nacional del Seguro de Salud en los términos de los arts. 8, 9 inc. a) de la ley 23.660 y 9 del decreto 171/24, resultándoles aplicable el régimen jurídico de la ley de obras sociales n° 23.660 y de seguro de salud n° 23.661, gozando de esa cobertura a través de Nobis S.A.

7. Que expuesta así las circunstancias del caso, corresponde precisar, ante todo, que la demandada debe cumplir con la cobertura de salud del señor A.D.L. y mantener su afiliación, pues en su calidad de gerenciadora de la Obra Social OSPYSA, le corresponde cubrir la patología que padece el actor en sus tratamientos médicos, psicológicos y fármacos, en la medida en que las prestaciones vinculadas con VIH/SIDA están incluidas en el Programa Médico Obligatorio, y tanto las obras sociales como las empresas de medicina prepagas tienen la obligación de brindarles la asistencia pertinente, estableciendo el art. 3 de la ley 27.675 -en lo que aquí interesa- a la carga de

Fecha de firma: 21/08/2025

Firmado por: ERNESTO SOLA ESPECHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: LUIS RENATO RABBI BALDI CABANILLAS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: SANTIAGO FRENCH, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIA INES DE SIMONE, SECRETARIA DE CAMARA



#39816474#468132821#20250821111136935



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE SALTA - SALA I

los agentes de salud de brindar asistencia integral, universal y gratuita a aquellas personas expuestas y/o afectadas por VIH, reconociendo en el art. 21 inc. k) “el acceso gratuito a las pruebas de detección, análisis y estudios necesarios para su confirmación y seguimiento, garantizando la periodicidad en la realización”.

No obstante ello, le asiste razón a la demandada en relación a desafiliar al accionante del plan superador B300 en la medida en que en este aspecto quedó acreditado en la causa que al solicitar su alta en el mismo el actor no hizo referencia alguna a la patología que se le detectara en el año 2016, sin que pueda eximírsele de su obligación de controlar el formulario antes de firmarlo, configurando tal comportamiento el supuesto de falsedad de la declaración que refiere el art. 9 de la ley 26.682, en tanto, además, las preguntas del formulario de afiliación no demuestran complejidad y permiten su comprensión y respuesta, en principio, por cualquier persona.

En este punto, cabe recordar que el ordenamiento exige a los potenciales afiliados el deber de declarar bajo juramento aspectos que atañen a su situación de salud, cuyo conocimiento por parte de las prestadoras del servicio deviene indispensable para la justicia y equidad del vínculo y las obligaciones que asumen.

En este horizonte, la importancia del cumplimiento responsable de esa carga impuesta a quienes inspiran a beneficiarse con la cobertura de la atención médica se advierte sin dificultad de la decisión legislativa de sancionar severamente el proceder en contravención a lo así dispuesto, siendo, como se dijo, esta conducta y la falta de pago de tres cuotas íntegras y

Fecha de firma: 21/08/2025

Firmado por: ERNESTO SOLA ESPECHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: LUIS RENATO RABBI BALDI CABANILLAS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: SANTIAGO FRENCH, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIA INES DE SIMONE, SECRETARIA DE CAMARA



#39816474#468132821#20250821111136935



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE SALTA - SALA I

consecutivas, las únicas causales que facultan a las prestatarias a disolver las relaciones consumadas.

Es que si, pese a una declaración jurada ajena a la verdad, se obliga a las entidades que prestan servicio de medicina prepaga a mantener la afiliación en los términos iniciales, pierde sentido la sanción dispuesta en el art. 9 de la ley 26.682 y, entonces, en la medida en que las empresas no lo adviertan, la mendacidad u ocultamiento de datos no tendrá ninguna consecuencia; con lo que a la postre y lógicamente, se incentivará una mayor transgresión de la obligación de veracidad y buena fe.

Al respecto, ha de recordarse que el principio de buena fe obliga a todos a observar una determinada actitud de respeto y lealtad en el tráfico jurídico en el cual se fundamenta la garantía de justicia y equidad (cfr. López Fianza, Alberto J., “El principio de la buena fe”, La Ley 2004-E, 120). Y esto, tanto cuando se ejerza un derecho, como cuando se cumpla un deber, resultando así que en las relaciones contractuales las partes deben ceñir su conducta a las exigencias de la recíproca lealtad, debiendo cumplir sus obligaciones sin apartarse de esa buena fe – probidad (cfr. Spota, Alberto G., “Instituciones de Derecho Civil – Contratos”, Tomo II, p. 155).

En esa línea, la “*bona fides*” tiene plena aplicación en nuestro sistema normativo y ha sido receptada en el actual Código Civil y Comercial de la Nación, que en su art. 9º dispone que “Los derechos deben ser ejercidos de buena fe” y en su art. 961, el que prácticamente reitera los términos del anterior art. 1198 CC, agrega que “[Los contratos] ... obligan no sólo a lo que está formalmente expresado, sino a todas las consecuencias que puedan

Fecha de firma: 21/08/2025

Firmado por: ERNESTO SOLA ESPECHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: LUIS RENATO RABBI BALDI CABANILLAS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: SANTIAGO FRENCH, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIA INES DE SIMONE, SECRETARIA DE CAMARA



#39816474#468132821#20250821111136935



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE SALTA - SALA I

considerarse comprendidas en ellos, con los alcances en que razonablemente se habría obligado un contratante cuidadoso y previsor”; disponiéndose, en el art. 991, que “Durante las tratativas preliminares, y aunque no se haya formulado una oferta, las partes deben obrar de buena fe para no frustrarlas injustificadamente” (confr. lo expuesto en sentido concordante en Rivera - Medina, “Código Civil y Comercial de la Nación Comentado”, La Ley, Buenos Aires, 2014, Tomo 1, págs. 83/84, y esta Sala en “Y.E. F. c/ OSDE s/ amparo ley 16.986”, del 3/6/22 y en “Alberto, Valeria Angela c/ Avalian Salud y Bienestar Limitada s/ amparo ley 16.986”, sent. del 29/4/25).

8. Que en cuanto a las costas, corresponde mantenerlas en cabeza de la demandada en tanto el actor tuvo que recurrir a este proceso para obtener la cobertura de salud que como se vió, pesa legalmente sobre Nobis S.A. como gerenciadora de la obra social OSPYSA (art. 14 ley 16.986).

Por lo que, se

RESUELVE:

I. HACER LUGAR PARCIALMENTE el recurso de apelación interpuesto por Nobis S.A a fs. 134/143 y, **CONFIRMAR** la resolución de fecha 15/5/25 en cuanto le impuso la obligación de brindar la cobertura integral al actor en los términos de la ley 27.675, como así también en todo lo establecido por las leyes 23.660 y 23.661 en su calidad de gerenciadora de la obra social OSPYSA, **REVOCANDO**, en cambio, su obligación de mantener al actor y su grupo familiar en el plan superador de salud B300. Con costas a Nobis S.A.

Fecha de firma: 21/08/2025

Firmado por: ERNESTO SOLA ESPECHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: LUIS RENATO RABBI BALDI CABANILLAS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: SANTIAGO FRENCH, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIA INES DE SIMONE, SECRETARIA DE CAMARA





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE SALTA - SALA I

II. REGISTRESE, notifíquese, publíquese en los términos de las Acordadas N° 24/13 y 10/25 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y oportunamente devuélvanse.

cq

Fecha de firma: 21/08/2025

Firmado por: ERNESTO SOLA ESPECHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: LUIS RENATO RABBI BALDI CABANILLAS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: SANTIAGO FRENCH, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIA INES DE SIMONE, SECRETARIA DE CAMARA



#39816474#468132821#20250821111136935